



COMUNE DI MONTEROTONDO

**DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E
AMMINISTRATIVE**

DETERMINAZIONE N. 1153 DEL 19/12/2025

**OGGETTO: FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO ED IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER
GLI UFFICI DELLENTI - ODA SUL MEPA 8873725 - CIG B9A1E9444D**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLENTE - ODA SUL MEPA 8873725 - CIG B9A1E9444D

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto del sindaco n. 41 del 30/12/2024 con il quale il sindaco Riccardo Varone ha conferito alla Dott.ssa Laura Felici l'incarico dirigenziale a tempo determinato per la direzione del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, previste dall'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, per un periodo di anni 3 (tre) dal 01.01.2025 fino alla data del 31/12/2027;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 0036566 del 24/06/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Titolare E.Q. per il Servizio "Entrate e Provveditorato" al Dott. Marco Cesandri fino alla data del 31/12/2027;

Premesso che:

- pervenivano all'Uff. Provveditorato le richieste per la fornitura di materiale di cancelleria da parte dei seguenti Servizi:

Prot. nn. 0066391 e 0066458 del 20/11/2025 – Segreteria Particolare del Sindaco;

Prot. n. 0067226 del 25/11/2025 – Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale;

Prot. n. 0067374 del 25/11/2025 – Servizio Attività Produttive, SUAP e commercio;

Prot. n. 0067637 del 26/11/2025 – Servizi Sociali;

Prot. nn. 0068219 del 28/11/2025 e Prot. n. 0068609 del 01/12/2025 – Servizi Demografici;

Prot. n. 68558 del 01/12/2025 – Servizio Cultura, Turismo e Sport;

Prot. n. 0069371 del 04/12/2025 – Servizio Ragioneria, Economato e Risorse Umane;

Prot. n. 0070824 del 11/12/2025 – Dipartimento Sviluppo Economico della città e Vigilanza Edilizia;

email del 27/11/2025 – Servizio Programmazione, Controlli e Risorse Umane tratt. Giuridico.

- in data 05/11/2025 il Servizio Provveditorato provvedeva a richiedere il miglior preventivo di spesa a n. 4 operatori economici operanti nel settore della fornitura di materiale di cancelleria;
- a seguito dell'analisi dei preventivi pervenuti, l'offerta economicamente più conveniente per l'Ente è risultata quella presentata dal fornitore PROCED S.r.l. che ha formulato le condizioni più vantaggiose in termini di prezzo, qualità e conformità alle esigenze rappresentate dai Servizi richiedenti;

Ritenuto necessario procedere all'acquisto del materiale di cancelleria richiesto, al fine di assicurare la continuità operativa degli uffici dell'Ente.

Visto l'art.50, 1 comma, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visti altresì:

- l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n 488;
- l'articolo 7, secondo comma, del DL numero 52/2012, convertito con legge numero 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuta a fare ricorso Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;
- l'articolo 1 del D.L. n 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge n 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;
- l'articolo 62 del D.Lgs n 36/2023;
- l'articolo 1, comma 450 della Legge n 296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che:

- l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 oltre IVA, per cui si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alla piattaforma elettronica di negoziazione MEPA di Consip S.p.a., ne soggetti aggregatori, centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 così come modificata dalla legge 28/12/2015 n. 208 e dalla Legge 30.12.2018 n145;
- che, in considerazione della natura e dell'importo della fornitura in parola (inferiore a 5.000,00 euro), per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art 49, sesto comma, del D.Lg.s. n. 36/2023, è consentito derogare al principio di rotazione;

Dato atto altresì che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.LGS. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che in caso di inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni della stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 45, del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi del comma 1, dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che “nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a e b”, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti,

Visto l'art 17 comma 1 del D.Lgs. 36/20223 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art 17 comma 2 del D.Lgs. 36/20223 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che:

- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici dell'Ente;
- l'importo del contratto è di € 2.288,99 + IVA (€ 2792,57 Totali);
- la forma del contratto è, ai sensi dell'art. 18, comma 1- secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b, del D.Lg. 36/2023 – Ordine Diretto di Acquisto su MEPA;

Dato atto che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore rispetto alla soglia comunitaria e per la collocazione geografica del Comune di Monterotondo (RM);

Considerato che la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 36/2023, ed è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e dell'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006;

Verificata la documentazione relativa alla regolarità contributiva del fornitore individuato "PROCED S.r.l." attestata dal DURC, prot INPS_47546981 del 24/09/2025, scadenza validità 22/01/2026 e la regolarità fiscale ai sensi dell'art 48bis del D.P.R. n. 602/1973 (quest'ultima solo per importi superiori ad € 5.000,00);

Acquisita la dichiarazione del fornitore circa l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate negli art.94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, agli atti d'ufficio;

Visto che il relativo contratto verrà stipulato in forma digitale tramite ODA sul MEPA;

Considerato che la Ditta individuata è accreditata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e risulta in possesso di documentate esperienze pregresse e di idonei requisiti necessari per assolvere diligentemente le prestazioni contrattuali e che, pertanto, nulla osta alla adozione della presente;

Visto l'art.3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n.187 convertito con legge del 17/12/2010 n.217;

Vista altresì la recente determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

Dato atto che l'importo del contratto da affidare per l'ente è di € 2.288,99 (iva esclusa) e che il Codice di Identificativo di Gara acquisito tramite la piattaforma degli acquisti in rete MEPA è: B9A1E9444D;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;

Dato atto della rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che il presente provvedimento presenta aspetti economico-finanziari per cui, ai fini dell'esecutività ed ai sensi del disposto di cui all'art 85 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n .1 del 24/02/2011 nonché per le

finalità di cui al predetto art. 147-bis, deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Attività Economico-Finanziarie e Amministrative per l'apposizione del visto di cui all'art. 153 comma 5 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto l'art.184 del Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la sua stessa proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6- bis della legge 7 agosto 1990 n .241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33;

Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati;

Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 153 comma 5 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Visto il decreto-legge 1 luglio 2009 n.78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, che ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi nonché la proroga di alcuni termini, in particolare, l'articolo 9 rubricato “Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” , che, al comma 1, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni per forniture ed appalti e la formazione di debiti pregressi, in attuazione della direttiva 2000/35/ CE del Parlamento Europeo, prevede puntuali obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istat ai sensi del comma 5, articolo 1 legge 30/12/2004, con l'onere per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e comportando la relativa relazione responsabilità disciplinare ed amministrativa;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.:

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati;

Determina

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, tutte integralmente richiamate;

- 1) Di procedere, secondo la procedura in economia di affidamento tramite ordine diretto ODA su MEPA: ID Ordine n. 8873725, n. Procedura 1389549 per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici dell'Ente per un importo totale pari a € 2.288,99 (iva esclusa) e per un totale pari a € 2.792,57 (iva inclusa);

- 2) Di affidare le prestazioni in parola al Fornitore PROCED S.r.l. - P.I. e C.F.: 01952150264 con sede in Viale Delle Industrie 82 Casier Tv 31030, per un importo complessivo di € 2.288,99 (iva esclusa), che mediante l'adozione del presente provvedimento assume pertanto valenza di decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- 3) Di autorizzare l'emissione dell'ordinativo della fornitura (ODA) così come da Procedura di acquisto MEPA n. 1389549 - ID Ordine n. 8873725 – CIG: B9A1E9444D;
- 4) Di impegnare la spesa pari a € 2.792,57 (iva inclusa) a favore del Fornitore PROCED S.r.l. - P.I. e C.F.: 01952150264 con sede in Viale Delle Industrie 82 Casier Tv 31030, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato numero 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue (Codice SIOPE: 1.03.01.02.001 –CIG: B9A1E9444D):

CAPITOLO/ ARTICOLO	MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2025 ANNO	2026 ANNO	2027 ANNO	Es.Succ.Euro
	D.Lgs.118/2011					
239.40	SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO	CP	€ 500			
209.40	SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA U.R.P.	CP	€ 500			
219.40	SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO PERSONALE	CP	€ 400			
554.40	SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO	CP	€ 500			
850.40	SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	CP	€ 212			

3141.40	SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI EDUCATIVI	CP	€ 200			
3550.40	SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	CP	€ 200			
58440	SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO ECONOMATO	CP	€ 280,57			

- 5) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico e Finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del DLgs. 267/2000
- 6) Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata;
- 7) Di non trovarsi in situazioni conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 1 comma 9 lett-e della Legge 190/2012 e dell'articolo 42, comma 2 Dlgs. 50/2016;
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della Dirigente del Dipartimento Risorse economiche e finanziarie;
- 9) Di dare atto che a norma dell'art. 53, comma 16-ter, Dlgs. n. 165/2001, e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Monterotondo per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
- 10) Di impegnarsi al rispetto delle disposizioni del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Monterotondo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 28/10/2021;
- 11) Di pubblicare la presente determinazione:

► sul sito web istituzionale, raggiungibile all'indirizzo www.comune.monterotondo.rm.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" come di seguito indicato:

► Provvedimenti ► Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, mediante l'inserimento dei contenuti nell'elenco semestrale di cui all'art.2, co.1, del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33

► Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art.3, entro il 31/01/2018, mediante l'inserimento dei contenuti nell'elenco annuale di cui all'art. 1 co.32 della L.28 novembre 2012, n.190;

► All'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267- TUEL e dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- 12) Di dare atto della rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 13) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 come da allegato;
- 14) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.267/2000.
- 15) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche
Dr.ssa Laura Felici

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1414 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E
AMMINISTRATIVE
Laura Felici



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1414**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE**

Ufficio Proponente: **Servizio entrate e provveditorato**

Oggetto: **FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLENTE - ODA SUL MEPA 8873725 - CIG B9A1E9444D**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025